

1502665-40.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LIMA DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

FERNANDO LIMA DE SOUSA, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502665-40.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502665-40.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LIMA DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

FERNANDO LIMA DE SOUSA, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 14 de junho de 2.022, por volta das 11h50min, na rua Denizar Trevizani, 2.020, Santa Bárbara, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo e transportava, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4,01g de cocaína, acondicionadas em 13 microtubos plásticos, 15,43g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionadas em 05 sacos plásticos e mais 4,00g de cocaína, constituídas de 11 pequenas pedras de crack, acondicionados em 11 segmentos plásticos transparentes, além de 02 pastilhas (comprimidos) consistentes em metanfetamina denominada MDMA, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudos periciais de páginas 17/21, 22/25 e 26/31 e laudo de exame químico toxicológico de páginas 64/66 e, além disso, ele estava na posse de R\$93,95 em dinheiro (boletim de ocorrência de páginas 07/09 e auto de exibição e apreensão de páginas 10/11).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; pediu, ainda, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, inciso III (atipicidade), do Código de Processo Penal. Ainda subsidiariamente, pediu a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e o estabelecimento do regime inicial com substituição por pena alternativa.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 10/11) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (páginas 65/66) bem como a autoria.

A testemunha Othon Azevedo do Val, policial militar, disse que possuía informações, via disque-denúncia, de que um indivíduo com as mesmas características do réu estaria praticando tráfico de drogas. Visualizou o acusado (que possuía as mesmas características do traficante informado nas denúncias), e, em revista, localizou no bolso dinheiro e drogas (crack, maconha e cocaína). Indagado, ele mentiu sobre a idade que possuía, mas, na casa dele, com a genitora, obteve informações que desmentiram o que ele tinha dito.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu companheiro de farda Geraldo Magela da Silva quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 03 e 04).

A testemunha Tatiane Lima David, genitora do réu, disse que a polícia chegou à sua casa com o seu filho dizendo que ele foi detido na posse de droga, mas em sua casa nada de ilícito foi encontrado. Afirmou que ele faz uso de maconha e cocaína. No dia que seu filho foi preso, ele foi para a casa da avó dele, longe de onde mora. Na época, seu filho trabalhava com gesso, ganhando oitenta reais por dia.

Por fim, o réu Fernando Lima disse que no dia em que foi preso viu um terceiro indivíduo escondendo a droga em um cano e pegou a droga, mas acabou sendo detido pela polícia que o levou até a sua casa, mas nada de ilícito foi localizado. Disse que trabalhava com gesso e ganhava oitenta reais por dia. Disse que faz uso de maconha e, às vezes, um pouco de cocaína. Nega que tenha confessado para o policial que traficava entorpecente.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais segura para embasar um decreto condenatório.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra do policial, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenha mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de ser, ele próprio, processado criminalmente.

Outrossim, é certo que o réu estava com a droga, pois ele mesmo o confessou em juízo. Negou a traficância (voltando atrás no que dissera em sede administrativa), mas não negou a posse. A versão que apresentou, contudo, é francamente inverossímil e somente poderia ser tomada em consideração se houvesse prova robusta a indicar que, apesar da inverossimilhança, ela corresponde à realidade. Não havendo tal conjunto probatório, pode ser desconsiderada e tida como mera versão escapista.

Portanto, tomando a palavra do policial como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da droga e do dinheiro apreendidos com as denúncias anônimas (características do indivíduo idênticas às do acusado) e as de pais de alunos da escola ali próxima, e, por fim, com sua confissão feita ainda no calor dos fatos e, depois, formalmente, não deixam espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 36 – feito nº 1500396-62.2021.8.26.0196) e menor relativamente. Assim, o caso é de compensação entre a agravante e a atenuante, mantendo-se a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: Dada a reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu FERNANDO LIMA DE SOUSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Dada a natureza hedionda do delito, a pena e o regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo quarto, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA